

Plan de acción

Traslado de Cristina a un geriátrico de PAMI en Córdoba

Guía operativa para la familia

Mayo 2026

Antes de empezar — leer esto primero

Este documento contiene un **plan concreto y verificado** para lograr que PAMI cubra el traslado de Cristina a un geriátrico en Córdoba, donde sí cuenta con familia. Está organizado en tres bloques de tiempo, en orden de prioridad. Cada paso indica **dónde ir, qué llevar y qué decir**.

Cinco ideas que conviene tener claras

1. **La ley está a favor de Cristina.** La paraplejia con dependencia total activa la Ley 24.901, que obliga a PAMI a cubrir el 100% del geriátrico, incluso fuera de su cartilla y en otra provincia. Hay jurisprudencia firme y casos idénticos ganados.
2. **No hay que esperar el trámite administrativo de PAMI.** Puede tardar meses. La vía rápida es el **amparo judicial con medida cautelar**, que se resuelve en 48 a 72 horas en casos urgentes como éste.
3. **El amparo se hace en San Juan, no en Córdoba.** El juzgado federal que corresponde es el del domicilio actual de Cristina. Desde ahí el juez puede ordenar la cobertura en un geriátrico de Córdoba.
4. **El tiempo en que estás en San Juan es la ventana crítica.** Todo lo presencial conviene hacerlo ahora, antes de tu regreso.
5. **Cristina no debe quedarse sola ni un día.** Si tenés que regresar antes de obtener la cautelar, hay que contratar un cuidador privado pago (después se pide reintegro) o evaluar internación clínica transitoria.

BLOQUE 1 — Próximas 72 horas

Mientras estés en San Juan. Esta es la ventana crítica.

Paso 1 — Conseguir un certificado médico (HOY)

Pedile a la médica de cabecera de Cristina (de PAMI o particular) un certificado que diga **expresamente**:

- Diagnóstico: paraplejía
- Dependencia total para Actividades de la Vida Diaria (AVD)
- Necesidad de asistencia las 24 horas
- **Imposibilidad de trasladarse** a oficinas públicas (esto habilita la visita domiciliaria de la Junta Evaluadora del CUD)
- Riesgo cierto para su salud si queda sin asistencia
- Firma y sello del médico

 Pedí **4 copias originales**. Cada trámite se lleva una.

Paso 2 — Iniciar el CUD con pedido de visita domiciliaria

Ir presencialmente a:

Dirección de Personas con Discapacidad

Rivadavia 697 (oeste), San Juan

Tel. **264-421-6606**

Lunes a viernes 7:30 a 12:30 hs

Llevá:

- DNI de Cristina (original y copia)
- Certificado médico del Paso 1
- Resumen de historia clínica
- Nota firmada por vos pidiendo **visita domiciliaria de la Junta Evaluadora** por imposibilidad de traslado de Cristina

 El CUD ya no tiene vencimiento desde 2024. Una vez emitido, es para siempre.

Paso 3 — Defensoría del Pueblo de San Juan

Este es probablemente el camino más rápido y eficaz, y es gratuito.

Defensoría del Pueblo de San Juan

Dra. Florencia Peñaloza

Mitre 13 (Este), Capital

Tel. **(0264) 432-2249 / 432-0333**

Lunes a viernes 7:00 a 13:00 hs

Web: defensoriadelpueblosj.org

Presentá el caso oralmente y dejá **denuncia escrita** con todos los datos. La Defensoría:

- Puede intervenir directamente ante PAMI y acelerar trámites
- Tiene antecedente reciente: ganaron un amparo colectivo por pensiones por discapacidad en San Juan
- Derivan a un abogado de confianza que litiga en el Juzgado Federal de San Juan
- Es gratuita

Paso 4 — Agencia PAMI San Juan (dejar expediente abierto)

Acercate a la **agencia PAMI de San Juan** y pedí entrevista con la **trabajadora social** (no con el médico). Explicá la situación: paraplejía, dependencia total, ausencia de red en San Juan, hermano único en Córdoba.

Pedí:

- Apertura de expediente de **RLE (Residencia de Larga Estadía)** con argumento de vulnerabilidad social
- Visita domiciliaria del equipo interdisciplinario
- Constancia escrita del inicio del trámite

Llamá también a la línea **138** (PAMI Escucha, 24/7) para dejar registro telefónico de la urgencia.

Paso 5 — CAJ (Centro de Acceso a la Justicia)

CAJ San Juan

Sarmiento 184 (Sur), Capital

Línea nacional **137** (24/7)

Brinda **patrocinio jurídico gratuito federal**. Es alternativa o complemento al abogado privado, por si la Defensoría no asume el caso de inmediato.

Paso 6 — Contactar abogado especialista (en paralelo)

Si la Defensoría o el CAJ no toman el caso de inmediato, contactá uno de estos estudios. Todos atienden todo el país por formulario web:

Estudio	Web
Breit & Asociados / Abogados Amparo	breit-abogados.ar — abogados-amparo.ar
Derecho Geriátrico	derechogeriatico.com.ar
Amparando Salud	amparandosalud.com.ar

Frase clave para mandar en el primer mensaje (cualquiera de los tres):

"Mujer afiliada PAMI en San Juan, paraplejia con dependencia total, sola sin red familiar, CUD en trámite con pedido de visita domiciliaria. Hermano único familiar referente vive en Córdoba. Necesitamos amparo urgente con cautelar para internación geriátrica en Córdoba más acompañamiento 24 hs como medida provisional."

Eso activa el protocolo de urgencia y suelen responder en horas.

BLOQUE 2 — Días 4 a 10 (amparo en marcha)

Una vez identificado el abogado, se presenta el amparo.

El amparo de salud

- Ante el **Juzgado Federal de San Juan**
- Contra el INSSJP (PAMI)
- Pidiendo cobertura del 100% de geriátrico en Córdoba

La medida cautelar innovativa (lo decisivo)

Es lo que resuelve la urgencia. Se pide al juez que ordene:

- Cobertura inmediata del 100% del geriátrico
- Si no hay plaza disponible: **acompañante terapéutico 24 hs en domicilio** mientras tanto
- Cobertura de medicamentos, kinesiología, pañales descartables
- 35% adicional por dependencia total (Nomenclador)
- Autorización de traslado en ambulancia entre provincias

Pedir además **beneficio de litigar sin gastos**: no se paga tasa de justicia. Si se gana (que es lo más probable), los honorarios los paga PAMI.

Mientras se tramita

Vos buscás **geriátrico concreto en Córdoba** que acepte el ingreso de Cristina (PAMI conveniado o no, da igual a efectos del amparo). Tener el nombre del geriátrico identificado al momento del amparo le facilita al juez conceder la cautelar.

BLOQUE 3 — Tras la cautelar (días 10 a 30)

1. Con la cautelar firme: coordinar el **traslado en ambulancia autorizada** por PAMI desde San Juan a Córdoba.
2. Cuando Cristina ingrese al geriátrico de Córdoba: **nota del establecimiento** dirigida a PAMI acreditando internación. La UGL cambia automáticamente a Córdoba.
3. Seguir el amparo de fondo (puede tardar meses), pero la cobertura está garantizada desde el día 1 por la cautelar.

Qué NO hacer

 NO	 SÍ
Esperar que salga el CUD para iniciar el amparo	Iniciar amparo con CUD en trámite + certificado médico
Esperar la respuesta administrativa de PAMI	Vía judicial en paralelo al trámite administrativo
Dejar a Cristina sola sin acompañamiento ni un día	Cuidador privado o internación clínica transitoria si vos volvés antes de la cautelar
Aceptar plaza geriátrica en San Juan "transitoria"	Insistir en Córdoba directamente
Firmar nada de PAMI sin que el abogado lo revise	Todo por escrito y revisado

Checklist de documentación para tener lista

- ☐ DNI de Cristina (original + 4 copias)
- ☐ DNI tuyo (original + 4 copias)
- ☐ Credencial PAMI
- ☐ Último recibo de jubilación de Cristina
- ☐ Certificado médico con los puntos exactos del Paso 1 (4 originales)
- ☐ Resumen de historia clínica reciente (no más de 12 meses)
- ☐ Nota escrita tuya sobre ausencia de red familiar en San Juan
- ☐ Declaración jurada tuya como referente en Córdoba (con DNI, domicilio, teléfono)
- ☐ Nombre y dirección del geriátrico de destino en Córdoba (si ya identificado)



Si la situación se complica

Si PAMI dilata, si la cautelar tarda, si Cristina queda en riesgo en cualquier momento:

1. Llamar a la **Defensoría del Pueblo de la Nación: 0800-333-3762**
2. Llamar a la **Línea 137** (asesoramiento legal 24/7)
3. **Internar a Cristina en una clínica**: eso activa la urgencia médica y los plazos del juez se aceleran
4. Llamar al **abogado al celular** (no email): estas situaciones son cautelares "de hora"

Resumen visual del orden

HOY

- Médico → certificado con puntos clave
- Rivadavia 697 oeste → CUD + visita domiciliaria
- Mitre 13 Este → Defensoría del Pueblo San Juan
- Agencia PAMI San Juan → trabajadora social, expediente RLE
- Sarmiento 184 Sur → CAJ (patrocinio gratuito)
- En paralelo: contactar estudio jurídico online

DÍAS 4 a 10

- Amparo en Juzgado Federal de San Juan
- Pedido de cautelar (resolución 48 a 72 hs)
- Identificar geriátrico en Córdoba

DÍAS 10 a 30

- Traslado en ambulancia (autorizado por PAMI por orden judicial)
- Ingreso al geriátrico en Córdoba
- Cambio de UGL a Córdoba (con nota del establecimiento)

Plan elaborado con información verificada a mayo de 2026.

Las condiciones pueden variar; consultar con abogado antes de cada paso decisivo.